

1502684-46.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502684-46.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502684-46.2022.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 14 de abril de 2.022, por volta das 15h35min, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Big", situado na avenida Brasil, 1.080, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu, para si, 8

(oito) fardos de cerveja da marca Heineken, contendo cada um deles 12 (doze) latas de cerveja, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a da atenuante confissão, compensando-se-lhe com a reincidência e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

O feito é procedente.

A materialidade e autoria ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 03/04, relatório de investigação de páginas 06/08, laudo pericial de 17/27 e pela prova oral.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório, notadamente pela confissão do réu, feita tanto em sede administrativa quanto em juízo, confissão essa que foi corroborada pelas demais provas apresentadas, máxime pelas imagens da ação criminosa de páginas 17 e seguintes.

Por sua vez, a alegação da defesa de que a conduta do acusado não pode ser considerada fato típico dado o irrisório valor da suposta res furtiva, também deve ser afastada.

Isso porque o princípio da insignificância, embora adotado por muitos, não encontra qualquer amparo na lei vigente. Não se pode esquecer que socialmente falando, desastroso e, apontando para a impunidade, representa um verdadeiro estímulo para a prática de pequenos delitos, que, invariavelmente, com o tempo acabam por se transformar em delitos mais graves.

Outrossim, para furtos de pequeno valor, o benefício legal é outro, previsto expressamente no artigo 155, parágrafo segundo, do Código penal, inaplicável ao caso dada a reincidência do acusado.

Assim, no presente caso, a condenação se impõe.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: As condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 01 ano de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 45 – feito nº 0004277-34.2015.8.26.0196) e confesso, sendo o caso de compensar a agravante e a atenuante, mantendo-se a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.

Assim, fixo a pena do réu em 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Dada a reincidência, ao réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Para fins do disposto no artigo 387, IV, atento à palavra da vítima quanto ao valor dos bens subtraídos, fixo o montante de R\$450,24 (R\$4,69 cada lata – 8 fardos de 12 latas cada um), atualizado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data de cada crime até a presente como montante mínimo para a reparação dos danos sofridos pela empresa/vítima.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA